BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 01 0 U 017791 23 Uvp
Sarajevo, 20.07.2023. godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću za upravne sporove sastavljenom od sudija Bajrović Aide, kao predsjednice vijeća, Mahić Samardžić Amele i Vuković Josipa, kao članova vijeća, te Pita Minele kao zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Ć.I., kao zainteresovanog lica, zastupanog po punomoćnici Imširević Emiri, advokatu iz Bihaća, ulica Gazi Husrev-begova broj 2, protiv akta broj: 07-27-1759/2021 od 17.12.2021. godine, tuženog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo i D.D. „KRAJINAMETAL“ Bihać u stečaju, zastupani po punomoćniku Mešić Alenu advokatu iz Bihaća, u upravnoj stvari ponavljanja postupka okončanog presudom Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 01 0 U 017791 22 U od 21.03.2023. godine, u upravnoj stvari potpune eksproprijacije, odlučujući o zahtjevu tužitelja za vanredno preispitivanje sudske odluke protiv presude Kantonalnog suda u Bihaću broj: 01 0 U 017791 22 Uvl od 30.08.2022. godine, na nejavnoj sjednici održanoj dana 20.07.2023. godine, donio je slijedeću:

P R E S U D U

Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke se uvažava, presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 01 0 U 017791 22 Uvl od 30.08.2022. godine, se ukida i predmet vraća istom sudu na ponovno rješavanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 01 0 U 017791 22 Uvl od 30.08.2022. godine, odbijena je tužba Ć.I., kao zainteresovanog lica, za ponavljanje postupka okončanog presudom istog prvostepenog suda, broj: 01 0 U 017791 22 U od 21.03.2022. godine. Navedenom presudom od 21.03.2022. godine, uvažena je tužba tužitelja, poništeno osporeno rješenje tuženog organa, broj: 07-27-2-1759/2021 od 17.12.2021. godine, te predmet vraćen tuženom organu na ponovno rješavanje. Tim rješenjem tuženog od 17.12.2021. godine oglašeno je ništavim rješenje Sektora za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinske poslove Općine Bihać, broj. 9/95-952-714/98 od 20.10.1998. godine, te poništene sve pravne posljedice koje je to rješenje proizvelo.

Protiv pobijane presude prvostepenog suda Ć.I. je, putem punomoćnika, podnio zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke zbog povrede Zakona o upravnim sporovima, povrede materijalnog prava, te odredbe člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju, odnosno prava na imovinu. Navodi da je prvostepeni sud zanemario činjenicu da je tužitelj lice o čijem pravu se rješavalo u osporenom rješenju tuženog, pa mu je kao zainteresovanom licu moralo biti omogućeno učešće u provedenom upravnom sporu, a što je propušteno učiniti. Pogrešnim smatra zaključak prvostepenog suda da tužitelj može u ponovnom postupku, a obzirom da je poništeno rješenje tuženog tražiti zaštitu svojih prava, obzirom da odredba člana 47. Stav 1. tačka 6. Zakona o upravnim sporovima decidno propisuje da će se postupak na zahtjev stranke ponoviti ako stranci ili zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu. Posebno je naglašeno da je obaveza suda da spriječi bilo kakvu zloupotrebu prava, a da

je ovakvom odlukom tužitelj onemogućen da štiti svoja prava Predlaže da se zahtjev uvaži, pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno rješavanje.

U odgovoru na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo je navela da ostaje kod ranije datog odgovora na tužbu, te predlaže da sud donese odluku na osnovu stanja u spisu, dok, drugotuženi D.D. „KRAJINAMETAL“ U STEČAJU nije podnosila odgovor na zahtjev.

Ovaj sud je na osnovu člana 45. Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 9/05) ispitao zakonitost pobijane presude u granicama zahtjeva i povreda propisa iz člana 41. stav 2. tog zakona, pa je odlučio kao u izreci presude iz slijedećih razloga:

Prema obrazloženju pobijane presude proizilazi da je prvostepeni sud, postupajući po tužbi Ć.I. za ponavljanje postupka okončanog presudom istog suda, broj: 01 0 U 017791 22 U od 21.03.2022. godine, našao da je poništen upravni akt Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, odnosno rješenje br. 07-27-1759/2021 od 17.12.2021.godine, te je predmet vraćen tuženom organu na ponovni postupak i odlučivanje, što znači, da navedena upravna stvar nije okončana pa da tužitelj ima mogućnost da učestvuje u ponovnom upravnom postupku, a koji će konačan akt ukoliko bude nezadovoljan biti u mogućnosti pobijati tužbom u upravnom sporu. Ujedno je navedeno da je iz spisa vidljivo da tužitelj aktivno učestvuje u ponovljenom upravnom postupku, te je već poduzeo niz pravnih radnji.

Naprijed navedeno stanovište prvostepenog suda nije pravilno i zasnivano na zakonu.

Naime, prvostepeni sud zanemaruje da se u konkretnoj upravnoj stvari radi o zahtjevu za ponavljanju postupka, odnosno da je tužitelj tužbom od 03.06.2022. godine, predložio da sud donese presudu kojom će se dozvoliti ponavljanje postupka okončanog presudom tog suda, broj: 01 0 U 017791 22 U od 21.03.2022. godine, a kao razlog ponavljanja postupka naveo je nemogućnost učestvovanja u upravnom sporu, predviđenog odredbom iz člana 47. tačka 6. Zakona o upravnim sporovima.

Naime, odredbom iz člana 47. tačka 6. Zakona o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/05) je propisano da će se postupak okončan presudom ili rješenjem nadležnog suda ponoviti na zahtjev stranke ako stranci, odnosno zainteresiranom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu.

Prema odredbama Zakona o upravnim sporovima zainteresovanom licu je dato pravo na pokretanje upravnog spora (član 2. i 14.), ali i pravo da učestvuje u upravnom sporu koji se vodi između drugih stranaka radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa, a što proizilazi i iz niza odredaba citiranog zakona kojim su regulisana procesna prava zainteresovanih osoba i obaveze suda prema njima.

Kako prema citiranim zakonskim odredbama jasno proizilazi da je Ć.I. imao položaj zainteresovanog lica u upravnom sporu koji je okončan presudom prvostepenog suda od 21.03.2022. godine, obzirom da se odlukama upravnih organa odlučivalo upravo o njegovom pravu na predmetnom zemljištu, to mu je prvostepeni sud morao omogućiti učešće u sporu. Prema tome, kako tužitelj, kao zainteresovanom licu nije data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu, što predstavlja razlog za ponavljanje postupka iz člana 47. stav 1. tačka 6.

Zakona o upravnim sporovima, a kako je to i traženo podnesenom tužbom za ponavljanje postupka, to je pobijanom odlukom kojom se odbija tužba tužitelja došlo do povrede pravila postupka, na što se i zahtjevom za vanredno preispitivanje sudske odluke osnovano ukazuje.

Obzirom na navedeno ovaj sud je na osnovu člana 46. Zakona o upravnim sporovima zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke uvažio, pobijanu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno rješavanje i donošenje pravilne i zakonite odluke u skladu sa primjedbama iz ove presude.

Zapisničar	Predsjednica vijeća
Pita Minela, s.r.	Bajrović Aida, s.r.